

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র) উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী রিভিশন নং ৫৫১৩/ ২০২৩</u> মোঃ সোহেল রানা -----আসামী-দরখাস্তকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিবাদীদ্বয়। এ্যাডভোকেট নূর-এ-আলম উজ্জল ----আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে। এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। <u>শুনানী এবং রায় প্রদানের</u> <u>তারিখঃ ২২.০১.২০২৪।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক দায়রা মামলা নং ২৭৪২৩/২০১৯ [সি, আর মামলা নং ১১২৪/২০১৯ <i>The Negotiable Instrument Act, 1881</i> এর ধারা ১৩৮]-এ আসামী-দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০(দশ) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ডের বিগত ইংরেজী ০৬.০৬.২০২২ তারিখের রায় ও আদেশ বহাল রেখে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১২তম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ১৬৯২/২০২২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০৮.২০২৩ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী-দরখাস্তকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫, ৪৩৯ ধারায় ফৌজদারী রিভিশন দাখিল করলে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিল। দরখাস্তকারী মোঃ সোহেল রানা কর্তৃক নিয়োজীত বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব নূর-এ-আলম আপোষনামা দলিল তারিখ ১৮.১০.২০২৩ উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমা সংশ্লিষ্টতায় বিরোধীয় বিষয়ে আদালতের বাহিরে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়েছে। উপরিলিখিত আপোষনামার ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন। লুৎফর রহমান বনাম-রাষ্ট্র ও অন্য (30 BLT-499) মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ এর অপরাধ আপোষযোগ্য। ফলে অত্র আপীলটি আপোষযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় অত্র রুলটি বিনা খরচায় আপোষে নিষ্পত্তি করা হলো। যেহেতু মোকদ্দমাটি আপোষে নিষ্পত্তি হয়েছে সেহেতু বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১২তম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ১৬৯২/২০২২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.০৮.২০২৩ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% অভিযোগকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)